P U T U S A N

Nomor 2784/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Toni Suhendra Alias Mengon
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/22 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kawat VII Gang Resmi No. 41 Lk. IX Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bongkar Muat

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2784/Pid.Sus/2022/ PN Mdn tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2784/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Suhendra Alias Mengon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hokum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Toni Suhendra Alias Mengon dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 7 (tujuh) paket shabu berat bersih 0,60 gram;
   - 2 buah sekop;
   - 1 blok plastic klip kecil baru isinya kosong;
   - 1 kotak selesai ban warna hitam;
   - 1 unit handphone android merk oppo warna putih;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia, Terdakwa Toni Suhendra Alias Mengon, Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat jalan Kawat VII Gang Resmi No. 41 Lk. IX Kel. Tanjung Muli Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ”Setiap Orang yang Tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Defi Aldi, saksi Alex Andarius, saksi Rainbat Aris P. Sinaga, saksi M. Syahri Sitopu dan saksi Marihot Siahaan yang kelimanya merupakan anggota kepolisian polres Pelabuhan belawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Toni Suhendra Alias Mengon di jalan Kawat VII Gang Resmi No. 41 Lk. IX Kel. Tanjung Muli Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan. Awalnya saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di lokasi tersebut. Atas informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju kelokasi yang dimaksud, Sesampainya di lokasi saksi-saksi langsung masuk ke salah satu rumah yang sudah menjadi target dan melihat terdakwa sedang tidur-tiduran diruang tamu sambil bermain tik tok. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi-saksi juga melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan kotak selasi ban warna hitam yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket shabu, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) blok plastic klip kecil baru isinya kosong yang disimpan terdakwa dibawah loudspeaker yang berada di ruang tamu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Willi (belum tertangkap) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I untuk memiliki dan menjual narkotika sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang No. 240/X/POL10009/ 2022, tanggal 16 September 2022 dari Pegadaian Cabang Labuhan Deli, yang ditandatangani Penaksir Elma dan yang mengetahui Manajer Cabang Pegadaian Labuhan Deli Mala Kartika, SE menyimpulkan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram, barang bukti tersebut an. Toni Suhendra Alias Mengon;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5624/NNF/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditanda tangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt, KOMPOL Riski Amalia, Sikhusnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan 7 (tujuh) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,60 (nol koma enam nol) gram diduga mengandung narkotika milik Toni Suhendra Alias Mengon adalah positif Metamefetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia, Toni Suhendra Alias Mengon, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat jalan Kawat VII Gang Resmi No. 41 Lk. IX Kel. Tanjung Muli Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Medan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Defi Aldi, saksi Alex Andarius, saksi Rainbat Aris P. Sinaga, saksi M. Syahri Sitopu dan saksi Marihot Siahaan yang kelimanya merupakan anggota kepolisian polres Pelabuhan belawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Toni Suhendra Alias Mengon di jalanKawat VII Gang Resmi No. 41 Lk. IX Kel. Tanjung Muli Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan. Awalnya saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di lokasi tersebut. Atas informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju kelokasi yang dimaksud, Sesampainya di lokasi saksi-saksi langsung masuk ke salah satu rumah yang sudah menjadi target dan melihat terdakwa sedang tidur-tiduran diruang tamu sambil bermain tik tok. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi-saksi juga melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan kotak selasi ban warna hitam yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket shabu, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) blok plastic klip kecil baru isinya kosong yang disimpan terdakwa dibawah loudspeaker yang berada di ruang tamu. Dan terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Willi (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang No. 240/X/POL-10009/2022, tanggal 16 September 2022 dari Pegadaian Cabang Labuhan Deli, yang ditandatangani Penaksir Elma dan yang mengetahui Manajer Cabang Pegadaian Labuhan Deli Mala Kartika, SE menyimpulkan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram, barang bukti tersebut an. Toni Suhendra Alias Mengon;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5624/NNF/2022 tanggal 29 September 2022, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditanda tangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt, KOMPOL Riski Amalia, Sikhusnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan 7 (tujuh) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,60 (nol koma enam nol) gram diduga mengandung narkotika milik Toni Suhendra Alias Mengon adalah positif Metamefetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rainbat Aris P. Sinaga, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.00 wib, di Jalan Kawat VII Gang Resmi No. 41 Lk. IX Kel. Tanjung Muli Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
   - Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat iinformasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jalan Kawat VII, atas informasi tersebut saksi pun pergi menuju lokasi;
   - Bahwa ketika berada dilokasi saksi langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat Tetdakwa sedang golek-golek diruang tamu sambil bermain handphone, kemudian saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa dari pakaian yang dipakai oleh Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu didalam rumah Terdakwa tepatnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibawah loudspeaker juga diamankan kotak selasi ban warna hitam yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket shabu, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) blok plastic klip kecil baru isinya kosong;

- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari teman bernama Willi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alex Andarius, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.00 wib, di Jalan Kawat VII Gang Resmi No. 41 Lk. IX Kel. Tanjung Muli Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat iinformasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jalan Kawat VII, atas informasi tersebut saksi pun pergi menuju lokasi;
- Bahwa ketika berada dilokasi saksi langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat Tetdakwa sedang golek-golek diruang tamu sambil bermain handphone, kemudian saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pakaian yang dipakai oleh Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu didalam rumah Terdakwa tepatnya dibawah loudspeaker juga diamankan kotak selasi ban warna hitam yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket shabu, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) blok plastic klip kecil baru isinya kosong;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari teman bernama Willi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membernarkan keterangannya di dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.00 wib, di Jalan Kawat VII Gang Resmi No. 41 Lk. IX Kel. Tanjung Muli Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang golek-golek diruang tamu sambil bermain handphone, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pakaian yang dipakai oleh Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu didalam rumah Terdakwa tepatnya dibawah loudspeaker juga diamankan kotak selasi ban warna hitam yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket shabu, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) blok plastic klip kecil baru isinya kosong;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman bernama Willi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket shabu berat bersih 0,60 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 buah sekop;
- 1 blok plastic klip kecil baru isinya kosong;
- 1 kotak selesai ban warna hitam;
- 1 unit handphone android merk oppo warna putih;
- Uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5624/NNF/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditanda tangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, KOMPOL Riski Amalia, Sikhusnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan 7 (tujuh) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,60 (nol koma enam nol) gram diduga mengandung narkotika milik Toni Suhendra Alias Mengon adalah positif Metamefetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.00 wib, di Jalan Kawat VII Gang Resmi No. 41 Lk. IX Kel. Tanjung Muli Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang golek-golek diruang tamu sambil bermain handphone, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dari pakaian yang dipakai oleh Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu didalam rumah Terdakwa tepatnya dibawah loudspeaker juga diamankan kotak selasi ban warna hitam yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket shabu, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) blok plastic klip kecil baru isinya kosong;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman bernama Willi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau didugai sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Toni Suhendra Alias Mengon yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memilik;

Menimbang, bahwa "Menyimpan" bararti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dan selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.00 wib, di Jalan Kawat VII Gang Resmi No. 41 Lk. IX Kel. Tanjung Muli Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang golek-golek diruang tamu sambil bermain handphone, tiba-tiba datang beberapa anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari pakaian yang dipakai oleh Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu didalam rumah Terdakwa tepatnya dibawah loudspeaker juga diamankan kotak selasi ban warna hitam yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket shabu, 2 (dua) buah sekop, 1 (satu) blok plastic klip kecil baru isinya kosong, dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman bernama Willi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5624/NNF/2022 tanggal 29 September 2022, yang ditanda tangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, KOMPOL Riski Amalia, Sikhusnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan 7 (tujuh) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,60 (nol koma enam nol) gram diduga mengandung narkotika milik Toni Suhendra Alias Mengon adalah positif Metamefetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat komulatif yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu berat bersih 0,60 gram, 2 buah sekop, 1 blok plastic klip kecil baru isinya kosong, 1 kotak selesai ban warna hitam, 1 unit handphone android merk oppo warna putih, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang gencar memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Suhendra Alias Mengon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 7 (tujuh) paket shabu berat bersih 0,60 gram;
   - 2 buah sekop;
   - 1 blok plastic klip kecil baru isinya kosong;
   - 1 kotak selesai ban warna hitam;
   - 1 unit handphone android merk oppo warna putih;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Serli Dwi Warmi, S.H., M.Kn., Penuntut Umum serta Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Firza Andriansyah, S.H., M.H.	Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)